

Fida' Munazir Abdul Latif

Hukum Manfaat Dalam Akad Qardh

Syaikh Dr. Abdullah al Imrani

Devin Halim Wijaya | Ahmad Hasan | Abdurrahman Zahier

PDF GRATIS

PDF GRATIS



TERJEMAHAN RINGKASAN
HUKUM MANFAAT DALAM QARDH
(AKAD PINJAMAN)

Penyusun : Fida' Munadzir Abdul Latif,
BA

Penerjemah: Devin Halim Wijaya, BBA

Editor: Ahmad Hasan, BBA

Kontributor: Abdurrahman Zahier, BBA

**Dilarang menggunakan seluruh apa
yang ada di dalam ebook ini untuk
tujuan komersial !!!**

Ini merupakan ringkasan kitab

**“Manfaat dalam Qardh – Studi
Terapan”**

Oleh: Syaikh Dr. Abdullah bin
Muhammad al-Imrani

Disclaimer: Kami tidak menyatakan bahwa kami setuju dengan seluruh pendapat di dalam ringkasan ini atau buku yang merupakan rujukannya, kami hanya berniat meningkatkan literasi keuangan syariah khususnya fiqih muamalat. Disarankan bagi pembaca untuk menambah literasi fiqih muamalah-nya selain dari sumber ini dalam rangka menghindari akad-akad muamalah yang haram.

- Manfaat dalam Qardh terbagi menjadi dua.

Pertama: Manfaat yang disyaratkan.

Kedua: Manfaat yang tidak disyaratkan.

- Qardh adalah menyerahkan harta kepada pihak yang menggunakannya dan ia mengembalikan yang semisalnya.
- Muqtaridh adalah orang yang meminta dan menerima harta dari Muqridh.
- Muqridh adalah pemilik harta yang ia berikan harta tersebut kepada Muqtaridh dengan cara Qardh.

Pertama: Manfaat yang Disyaratkan dalam Qardh

- A. Persyaratan tambahan dalam pengembalian Qardh
- B. Persyaratan pengembalian Qardh dengan lebih sedikit
- C. Persyaratan pengembalian di selain tempat dimana Qardh dilakukan

- D. Persyaratan jangka waktu dalam Qardh
 - E. Persyaratan akad lain dalam Qardh
 - F. Persyaratan kompensasi atas Qardh dengan reputasi
-

A. Persyaratan tambahan dalam pengembalian Qardh

1. Tidak boleh berdasarkan kesepakatan ulama dan itu adalah riba Qardh yang berlaku untuk semua jenis harta.
2. Sama saja apakah tambahan tersebut:
 - Dalam kualitas: lebih baik, maupun dalam kuantitas lebih banyak
 - Barang atau manfaat
 - Di awal akad maupun ketika pemberian penundaan jatuh tempo.

Maka tidak boleh mensyaratkan pertambahan atas pengembalian Qardh kepada Muqridh dengan yang lebih baik atau lebih banyak, baik bersifat barang maupun manfaat, sama saja apakah persyaratan tersebut dibuat di awal akad atau ketika terjadi penundaan tempo dan sama saja apakah dari jenis harta Qardh atau dari selainnya.

B. Persyaratan pengembalian Qardh dengan lebih sedikit

Hukumnya boleh berdasarkan pendapat yang kuat maka itu termasuk menambah irfaq di atas irfaq (keringanan di atas keringanan).

Pendapat-pendapat dalam masalah ini:

- Tidak boleh mengembalikan Qardh dengan lebih sedikit
- Boleh mengembalikan Qardh dengan lebih sedikit

- Dibedakan antara harta ribawi dan selain harta ribawi.

C. Persyaratan pengembalian Qardh di selain tempat dilakukannya akad Qardh tersebut (Saftajah)

Berikut keadaan manfaat yang dihasilkan dari syarat tersebut:

- Manfaat hanya bagi muqridh: Hilangnya risiko perjalanan atau biaya pengiriman yang harus dibayar. Hukumnya tidak boleh, karena termasuk tambahan manfaat dalam qardh
- Manfaat hanya untuk muqtaridh: Manfaat yang sudah ada sebelumnya bagi muqtaridh (manfaat likuiditas dari qardh) ditambah manfaat tambahan untuk muqtaridh (kemudahan pembayaran). Hukumnya boleh,

ini adalah menambah irfaq di atas irfaq (keringanan diatas keringanan) dan tidak ada hal yang mengarah kepada keharaman

- Manfaat untuk kedua belah pihak: Ini menjadi bahan perselisihan para ulama, pendapat yang kuat adalah boleh. Karena itu termasuk irfaq (keringanan) kepada muqtaridh, adapun manfaat yang didapatkan muqridh maka hanya termasuk dan mengikuti (tabi').

Asalnya wajib pengembalian Qardh ditempat yang dilakukan akad Qardh tersebut. Maksud dari manfaat di sini adalah manfaat tambahan di atas manfaat asal. Manfaat asal dari akad Qardh adalah sebagai berikut:

- Muqridh mendapatkan manfaat dari penjaminan hartanya karena dijamin oleh Muqtaridh, sama saja apakah hartanya musnah atau tidak.

- Muqtaridh mendapatkan manfaat harta Qardh selama masih dalam genggamannya.

D. Persyaratan jangka waktu dalam Qardh

Hukumnya boleh berdasarkan pendapat yang kuat, waktu pelunasan ditunda dengan penentuan waktu tersebut.

Ulama sepakat akan bolehnya mengakhirkan waktu pelunasan tanpa syarat dan para ulama berbeda pendapat tentang waktu yang disyaratkan dalam Qardh ketika Muqridh dan Muqtaridh bersepakat tentang waktu pelunasan saat melakukan akad Qardh.

Apakah waktu ini mengikat di mana Muqtaridh berkomitmen dengannya?

Maka tidak bolehkah Muqtaridh ditagih pelunasan sebelum waktunya, atau boleh? Dalam hal ini terbagi menjadi 2 pendapat:

- Tidak boleh mensyaratkan waktu dalam Qardh. Muqridh bisa menagih kapan saja dan Muqtaridh harus mengembalikan (pinjamannya) ketika ditagih oleh Muqridh
- Boleh mensyaratkan waktu dalam Qardh. Qardh memiliki jangka waktu setelah mempersyaratkan waktu, maka Muqridh tidak boleh menagih sebelum waktunya dan harus menunggu jatuh tempo. Asal disyariatkannya Qardh adalah memberikan manfaat (bantuan) untuk Muqtaridh.

E. Persyaratan akad lain dalam Qardh

Mensyaratkan akad lain seperti jual beli, ijarah, maupun qardh (lagi) dalam akad Qardh memiliki beberapa keadaan dan skema, akan tetapi bisa dibatasi dalam 2 keadaan utama:

1. Akad yang disyaratkan bukan akad Qardh:

- Akad irfaq (kebaikan) selain Qardh
Seperti hadiah atau ariyah
(pinjam-meminjam)
”Mensyaratkan Muqridh atas
Muqtaridh hadiah, atau agar
meminjamkannya barang”.
(Hukumnya) Tidak boleh, karena
hakikatnya termasuk akad ribawi
- Jual beli dan selainnya dari akad
muawadhat (komersial / tukar-
menukar dengan tujuan profit)
 - a) Mensyaratkan akad jual beli
dengan Qardh, hukumnya tidak
boleh dengan kesepakatan ulama.
 - b) Mensyaratkan akad muawadhat
lain selain jual beli seperti ijarah
dan lainnya, hukumnya tidak boleh
karena hal tersebut termasuk
makna jual beli.

*“Ini (keduanya) merupakan pintu
menuju Qardh yang riba, karena
memungkinkan ia memainkan
harga (sesukanya) disebabkan
akad Qardh (yang sebelumnya
dijalin).”*

2. Akad yang disyaratkan adalah akad Qardh:
- Mensyaratkan akad Qardh tambahan dari Muqridh kepada Muqtaridh, yakni manfaat tambahan untuk Muqtaridh
Syarat ini tidak berlaku, ia tidak mengikat Muqridh dari apa yang ia syaratkan atas dirinya sendiri dan tidak wajib memenuhinya
 - Mensyaratkan bahwa Muqtaridh memberikan Qardh kepada Muqridh karena adanya akad Qardh pertama
Manfaat tambahan untuk Muqridh pertama

أَسْلَفَنِي أَسْلَفَاكَ

“Pinjamilah aku, aku akan meminjamimu”

Hal ini tidak boleh, karena menghadirkan manfaat untuk Muqridh

- Melakukan akad Qardh atas manfaat dengan pengembalian

berbentuk manfaat juga (Qardh manfaat). Manfaat asal untuk kedua belah pihak (bukan tambahan):

- i. Tidak boleh menurut Sebagian ulama
- ii. Boleh dan ini adalah pendapat yang dirajihkan dengan (catatan) jika dilakukan dengan cara yang ma'ruf (kebaikan), karena manfaat lain yang disyaratkan adalah pengembalian Qardh bukan tambahan atasnya.

F. Persyaratan kompensasi (upah) dalam Qardh dengan reputasi

Gambaran masalah (tashawwur):
Seseorang meminta Qardh untuk orang lain (bukan dirinya), dengan syarat ia meminta kompensasi atas reputasinya. Atau seseorang yang ingin meminjam berkata "Wahai fulan, pinjamilah untuk ku 100 ribu dan engkau berhak

mendapatkan dariku 10 ribu. Maka manfaat untuk pihak ketiga di sini, bukan untuk Muqridh ataupun Muqtaridh.

Asal hukum melakukan Qardh untuk orang lain dengan reputasinya adalah boleh bahkan disunnahkan karena termasuk bantu-membantu sesama saudara muslim, berdasarkan keumuman hadits:

اشفعوا تؤجروا

“Berikanlah syafa’at, kalian akan diberikan pahala.”

Berbeda pendapat para ulama tentang boleh dan tidaknya mensyaratkan upah dalam Qardh dengan reputasi, dalam hal ini yang rajih (kuat) ialah:

- Jika upah tersebut adalah kompensasi atas apa yang dibutuhkan dari nafkah, tenaga ataupun perjalanan, maka ini boleh.
- Adapun jika upah tersebut adalah kompensasi atas reputasi dan

rekomendasi saja, maka tidak boleh.

“Telah selesai pembahasan hukum manfaat yang disyaratkan dalam Qardh dari segi boleh atau tidaknya (yakni dari segi hukum *taklifi*), Maka tersisa pembahasan hukum manfaat yang disyaratkan dalam Qardh dari segi sah atau tidaknya akad (yakni dari segi hukum *wadh'i*).”

Pembahasan ini terbagi menjadi 3 bagian:

1. Pertama: Hukum akad Qardh dengan mensyaratkan manfaat bagi Muqridh
2. Kedua: Hukum akad Qardh dengan mensyaratkan manfaat bagi Muqtaridh
3. Ketiga: Hukum akad Qardh dengan mensyaratkan

manfaat bagi Muqridh dan Muqtaridh.

1. Hukum akad Qardh dengan mensyaratkan manfaat bagi Muqridh

Ulama bersepakat akan haramnya mensyaratkan pertambahan dalam pengembalian Qardh, begitu juga seluruh syarat yang menghadirkan manfaat bagi Muqridh, seperti mensyaratkan akad jual beli dan semisalnya dari akad muawadhat bersama dengan akad Qardh, atau agar Muqtaridh mengerjakan suatu pekerjaan baginya, atau memberikan pinjaman kepada Muqtaridh dengan syarat Muqtaridh juga meminjamkannya, dan semacamnya dari berbagai manfaat yang disyaratkan untuk Muqridh.

Namun bersamaan dengan sepakatnya para ulama atas haram dan fasad (rusak) -nya syarat tersebut, mereka

(para ulama) berbeda pendapat dalam hal ini:

“Apakah syarat yang rusak ini mempengaruhi akad dan merusaknya?”

“Ataukah syarat yang rusak ini tidak berlaku, serta akadnya tetap sah?”

Atas 2 pertanyaan tersebut, Pendapat yang dirajihkan penulis adalah bahwa syarat yang rusak tidak berlaku dan akadnya tetap sah.

2. Hukum akad Qardh dengan mensyaratkan manfaat bagi Muqtaridh

Telah disebutkan sebelumnya perbedaan pendapat ulama mengenai mempersyaratkan pelunasan Qardh dengan lebih sedikit dari segi boleh atau tidaknya, dan yang rajih ialah bolehnya mempersyaratkan pelunasan Qardh dengan lebih sedikit. Maka atas dasar pendapat tersebut, akadnya sah dan syaratnya juga sah. Adapun pihak yang

berpendapat tidak boleh, maka mereka mengatakan syaratnya rusak namun berbeda pendapat dalam sah atau tidaknya akad Qardh tersebut (dan) yang rajih adalah tidak rusaknya akad Qardh dan tetap sah.

(juga) telah disebutkan sebelumnya perbedaan pendapat ulama mengenai persyaratan jangka waktu dalam Qardh, dan yang rajih adalah bolehnya mempersyaratkan jangka waktu dalam Qardh dan Qardh tersebut terjadwal pelunasannya dengan jangka waktu tersebut, akadnya sah dan syaratnya juga sah. Adapun pihak yang berpendapat tidak bolehnya persyaratan ini, maka mereka mengatakan syaratnya rusak namun berbeda pendapat dalam sah atau tidaknya akad Qardh tersebut, yang rajih adalah tidak rusaknya akad Qardh dan tetap sah.

Berikutnya hukum akad Qardh dengan mensyaratkan akad Qardh tambahan dari Muqridh kepada Muqtaridh, seperti ketika Muqridh berkata kepada Muqtaridh: “Saya pinjamkan kamu

sekian, dengan syarat kamu (berikan) saya pinjaman lagi selain itu”, maka madzhab Syafi’i telah memiliki tulisan akan masalah ini, mereka menyebutkan bahwa syaratnya tidak berlaku, maka tidak wajib bagi Muqridh untuk memenuhi apa yang ia syaratkan atas dirinya sendiri. Adapun akad Qardh dengan syarat ini yang rajih adalah sah dan tidak rusak.

3. Hukum akad Qardh dengan mensyaratkan manfaat bagi keduanya (Muqtaridh dan Muqridh)

Telah disebutkan pembahasan tentang mensyaratkan pengembalian Qardh di tempat selain tempat dilakukannya akad Qardh dan (hal ini) memiliki 3 keadaan:

- Manfaat hanya bagi Muqridh seperti jika membawa harta pelunasan memiliki biaya, maka ini tidak boleh dan yang rajih

syarat tidak berlaku namun akadnya tetap sah

- Manfaat hanya untuk Muqtaridh, maka ini boleh dan atas hal tersebut maka akadnya sah
- Manfaat untuk kedua belah pihak dan ada maslahat bagi keduanya tanpa adanya dharar (bahaya), sebagaimana ia berdiri di atas dasar irfaq (keringanan) dan maslahat bagi kedua belah pihak, maka ini boleh dan atas hal tersebut maka akadnya sah.

Dan telah disebutkan (juga) bahwa hukum Qardh manfaat dengan manfaat (yaitu akad Qardh atas manfaat; dengan persyaratan pengembalian berbentuk manfaat lain sebagai penggantinya) maka ini adalah manfaat (selama bukan tambahan), tidak ada persyaratan tambahan (dalam pengembalian), maka persyaratan ini boleh dan atas hal tersebut maka akadnya sah. Akan tetapi jika tujuan persyaratan ini adalah memanfaatkan tambahan dari manfaat lain (manfaat yang menjadi

pengembalian Qardh) maka haram, syarat tersebut tidak berlaku namun akadnya (tetap) sah.

Kedua: Manfaat yang tidak disyaratkan dalam Qardh

A. Jenis pertama: Manfaat materiil

- Manfaat materiil yang tidak disyaratkan untuk diberikan saat pengembalian
- Manfaat materiil yang tidak disyaratkan untuk diberikan sebelum pengembalian

B. Jenis kedua: Manfaat non materiil

- Ucapan Syukur kepada Muqridh dan do'a untuk kebaikan

- Muqridh mendapatkan manfaat penjaminan hartanya di tangan Muqtaridh
 - Muqridh mengambil manfaat hilangnya resiko perjalanan (ketika hartanya dibawa)
 - Muqridh mendapatkan manfaat rekomendasi dan reputasi Muqtaridh
-

A. Manfaat materiil yang tidak disyaratkan

- Untuk Muqtaridh (Muqridh memberikan manfaat materiil untuk Muqtaridh), maka ini boleh karena *irfaq* di atas *irfaq* (keringanan di atas keringanan)
- Untuk Muqridh, terbagi menjadi dua:
 1. Ketika pelunasan (Muqtaridh melunasi dengan lebih baik atau lebih banyak):

- I. Keadaan pertama: Jika tidak ada kebiasaan dari Muqtaridh untuk mengembalikan lebih banyak dari yang ia pinjam, boleh menurut jumbuh ulama dan ini pendapat yang rajih
 - II. Keadaan kedua: Jika ada kebiasaan dari Muqtaridh untuk mengembalikan lebih banyak dari yang ia pinjam, boleh menurut pendapat yang rajih
2. Sebelum pelunasan (Muqtaridh memberikan manfaat materiil untuk Muqridh sebelum pelunasan seperti hadiah, jamuan, tumpangan kendaraan, bantuan dalam suatu pekerjaan dan lain sebagainya):
- I. Pendapat pertama, dirinci sebagai berikut:

- a) Tidak boleh jika dilakukan karena adanya akad Qardh atau tidak jelas apakah ia melakukannya karena adanya akad Qardh atau tidak
- b) Boleh jika dilakukan bukan karena adanya akad Qardh, namun karena adanya kebiasaan yang sudah ada atau sebab bertetangga, hubungan kekerabatan atau semacamnya.

Kecuali jika Muqridh membalasnya atau menghitungnya sebagai pengurang hutang agar manfaat ini tidak dijadikan sebagai alasan untuk mengakhirkan waktu pelunasan, sehingga menjadi riba.

II. Pendapat kedua:
boleh secara muthlaq
baik karena adanya
akad Qardh maupun
bukan.

*“Kedua pendapat sepakat
akan bolehnya manfaat
tersebut jika bukan karena
adanya akad Qardh.”*

B. Manfaat non-materiil yang tidak disyaratkan

- Syukur dan do'a untuk Muqridh:
Boleh, bahkan disunnahkan bagi
Muqtaridh karena termasuk
membalas kebaikan dengan
kebaikan dan ihsan dengan ihsan
- Muqridh mendapatkan manfaat
penjaminan hartanya di tangan
Muqtaridh: Boleh, ini adalah
manfaat asli dalam akad Qardh
bukan tambahan, ini termasuk dari
muqtadha (hal yang menjadi
kelaziman) akad Qardh dan tidak

bisa lepas darinya. Manfaat ini hadir sebagai pengikut dari manfaat asasi akad Qardh, yaitu (sebab) Muqtaridh memanfaatkan harta Qardh, maka melarang manfaat ini (akan) melazimkan haramnya akad Qardh.

- Muqridh mendapatkan manfaat penjaminan risiko perjalanan: Boleh, ini adalah manfaat tambahan (pengikut) atas manfaat asli. Ketika terjadi pelunasan di tempat lain, maka Muqridh juga mendapatkan manfaat jaminan risiko perjalanan (ke tempat tersebut). Jika terjadi pelunasan di selain tempat dilakukan akad Qardh tanpa syarat, serta Muqridh dan Muqtaridh ridha, maka hukumnya boleh. Adapun dengan syarat, maka terdapat perbedaan pendapat ulama dan telah dijelaskan sebelumnya.
- Muqridh memanfaatkan reputasi dan rekomendasi Muqtaridh: Haram jika menjadi wasilah untuk

mem-*bathil*-kan yang haq dan meng-*haq*-kan yang bathil (membuat yang benar jadi salah atau yang salah jadi benar), karena di sana terdapat hukum *rasuah* (suap) yang berorientasi untuk memperoleh tujuan apapun. Seperti seseorang yang meminjamkan orang lain bukan karena mengharapkan pahala atau balasan atau berbuat baik kepada orang tersebut, namun untuk memiliki kuasa atas orang tersebut untuk dimanfaatkan kedudukan atau reputasi orang itu, atau kedudukan dan reputasi kerabatnya untuk mendapatkan rekomendasi atau mempermudah baginya dari urusan dunia.

اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من عذابك
والنار